



Supplier : 201785_FJARSAP 201785-REFTECH JAYA OPTIMA PT KOMP NEGLA KENCANA RESIDENCE BLOK B NO 2 RT/RW 003/005 PASANGGRAHAN UJUNGBERUNG BANDUNG, BANDUNG Indonesia , 40617 IRENE@REFTECH.ID +62 081320583277	Bill To: PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. Jl. Abdul Muis No. 32 Jakarta, Indonesia Tel No.: (6221) 344 1316 Tax ID: 0013 2623 6509 2000
Requester: MANICKAM ARUMUGAM Requester AD User: RUSDI - Payment Terms: 90 days after baseline date	Ship To: 8020_FSW West Cikarang Jl. Kampung Gardu Sawah RT.001/1-1, Desa Kalijaya, Cikarang Barat Bekasi, 17520 Indonesia

ITEM	DESCRIPTION	Delivery Date	Qty	Unit	Unit Price	Amount
1	10045028_THERMOMETER,RESISTANCE,7.8652E000010 Material PO Text: KAESER 7.8652E00010 Genuine Resistance Thermometer KAESER 7.8652E00010 Genuine Resistance Thermometer W148 x17 3600mm W148 x17 3600mm Addition Text: Supplier Part Number: Plant: 8020_FSW West Cikarang Delivery Text: 2 weeks Buyer: THERESIA BROTO E-mail: theresia.arini@fajarpaper.com PR No. 967918 Inco Terms: FRA_Franco_FJARSAP Material Group: SP00_Spare Parts	201072026	1.0	ST	4,568,750 IDR	4,568,750 IDR
Total PO Amount Total VAT Amount Total PO Amount (Including VAT) 4,568,750.00 IDR 502,562.50 IDR 5,071,312.50 IDR						

This document is issued and approved electronically by Buyer Authorized Person via our Buyer System.
Authorized signature is not required.
No Assignment of Rights and Obligations
Please refer to our PO Number in your delivery note, invoice and any other relevant documents.
UPON THE ISSUANCE OF THIS PURCHASE ORDER, SELLER SHALL ACKNOWLEDGE NO LATER THAN THREE (3) BUSINESS DAYS, OTHERWISE THE PURCHASE ORDER SHALL BE DEEMED ACCEPTED.



Purchase Order Terms and Conditions

1. Governing Terms: Acceptance

The following terms and conditions shall apply to PT Fajar Surya Wisesa Tbk. purchase from the seller ("Seller") of the goods (the "Goods"), as described on the Purchase Order attached hereto (the "Purchase Order"). PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (hereinafter, "FSW") will not accept nor be bound by and hereby expressly rejects any different or additional terms or conditions with respect to the Goods contained in any proposal, acknowledgement, invoice or other form or communication, other than those contained in a written agreement signed by both FSW and Seller covering the Goods. If there is no such written agreement, FSW will purchase the Goods only upon the following terms and conditions. Seller shall accept or reject a Purchase Order within 3 working days after receipt. Acceptance or rejection shall be declared in the form of the Purchase Order. If a Purchase Order is neither accepted nor rejected within 3 working days after receipt it shall be deemed accepted. Seller's acceptance of the Purchase Order, shipment or delivery of the Goods shall constitute Seller's assent to and acceptance of the following terms and conditions

2. Taxes

With respect to the Purchase Order, these terms and conditions and the Goods, FSW shall be responsible only for taxes that FSW is required to pay under applicable laws. All other taxes with respect to any of the same shall be paid by Seller. All taxes, duties and other dues arising outside the Indonesia imposed on Seller in consequence of the execution of the Purchase Order shall be borne by Seller. All taxes, duties and other dues arising in the Indonesia imposed on FSW in consequence of the execution of the Purchase Order shall be borne by FSW and that imposed on Seller in Seller's country shall be borne by Seller.

3. Delivery

Unless otherwise expressly specified on the Purchase Order, the Goods shall be transported according to Incoterm in Purchase Order referred to Incoterm 2020 version. No charges will be allowed for transportation, boxing, crating or other packaging of the Goods. TIME IS OF THE ESSENCE WITH RESPECT TO SELLER'S OBLIGATIONS HEREUNDER. If any delivery is, or is threatened to be, delayed, Seller shall promptly give notice thereof to FSW's authorized representative, together with all relevant information with respect thereto. The giving of and the terms of such notice shall not relieve Seller of any duty hereunder. Seller's failure to deliver the Goods of the quality, within the time, at the place, at the rate and in the manner specified by the Purchase Order or agreed to by FSW in writing shall, at the option of FSW, without waiver of any right it has, relieve FSW of any obligation to accept and pay for such Goods or any undelivered installment thereof. Title to the Goods shall pass to FSW upon delivery of the Goods to FSW's designated destination.

4. Risk of Loss

Seller assumes and shall be responsible for all risk of loss of, damage to and liability for (a) the Goods and all works in process, materials and other property of FSW, Seller or third persons in connection with Seller's performance of the Purchase Order, until acceptance by FSW of the Goods, (b) any property received by Seller from, or held by Seller or its supplier for the account of, FSW, from the time of Seller's receipt or holding of same and (c) any Goods or part thereof rejected by FSW or as to which FSW has revoked acceptance, from the time of such rejection or revocation.

5. Changes

Seller shall notify FSW in advance in writing of all changes in raw materials, manufacturing or testing methods, packaging, shelf life or other changes which may affect the quality of the Goods delivered under the Purchase Order. Such changes must be agreed upon by FSW in writing. Seller agrees to provide FSW with a Certificate of Analysis for each of the Goods confirming Seller's verification that the Goods delivered meet the specifications required hereunder.

6. Inspection

The Goods are received subject to inspection and approval. Seller shall inspect all of the Goods prior to shipment. FSW may reject and/or return, at Seller's expense, any Goods found by FSW to be defective, non-conforming or not in compliance with the Purchase Order or these terms and conditions. Seller shall bear all risks after notice of rejection and shall be liable for all damages that are caused by such defective or non-conforming goods. FSW's right to exercise any remedy shall not be waived or otherwise adversely affected by FSW's unloading, accepting, making payment for or using non-conforming goods, provided FSW notifies Seller within a reasonable time after FSW's discovery of such non-conformity.

Syarat dan Ketentuan Purchase Order

1. Ketentuan Yang Mengatur: Persetujuan

Syarat dan ketentuan berikut berlaku apabila PT Fajar Surya Wisesa Tbk. membeli dari penjual ("Penjual") atas barang ("Barang"), sebagaimana dijelaskan dalam Purchase Order terlampir ("Purchase Order"). PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (selanjutnya disebut, "FSW") tidak akan menerima atau terikat oleh dan dengan ini secara tegas menolak syarat atau ketentuan yang berbeda atau tambahan sehubungan dengan Barang yang terkandung dalam proposal, pengakuan, faktur atau bentuk atau komunikasi lainnya, selain yang terkandung dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh FSW dan Penjual yang mencakup Barang. Apabila tidak terdapat perjanjian tertulis, maka FSW akan membeli Barang hanya berdasarkan syarat dan ketentuan berikut. Penjual harus menyetujui atau menolak Purchase Order dalam 3 hari kerja setelah diterima. Persetujuan atau penolakan harus dinyatakan di dalam Purchase Order. Jika Purchase Order tidak disetujui atau ditolak dalam 3 hari kerja setelah diterimanya Purchase Order, maka Purchase Order dianggap disetujui. Persetujuan Penjual atas Purchase Order, pengiriman Barang merupakan persetujuan Penjual untuk dan menerima syarat dan ketentuan berikut.

2. Perpajakan

Sehubungan dengan Purchase Order, syarat dan ketentuan berikut ini dan Barang, FSW hanya bertanggung jawab atas pajak yang harus dibayar FSW berdasarkan undang-undang yang berlaku. Semua pajak lainnya sehubungan dengan salah satu hal yang sama ditanggung oleh Penjual. Semua pajak, bea dan iuran lainnya yang timbul di luar Indonesia yang dikenakan pada Penjual sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Purchase Order ditanggung oleh Seller. Semua pajak, bea dan iuran lainnya yang timbul di Indonesia yang dikenakan pada FSW sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Purchase Order ditanggung oleh FSW dan yang dikenakan pada Penjual di negara Penjual ditanggung oleh Penjual.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Purchase Order, Barang harus dikirim berdasarkan ketentuan Incoterm pada Purchase Order mengikuti Incoterm versi 2020. Tidak ada biaya lain yang dapat dikenakan untuk transportasi, pengemasan, pengepakan atau kemasan Barang lainnya. WAKTU MERUPAKAN HAL UTAMA SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN PENJUAL DI BAWAH INI. Jika terdapat pelaksanaan, atau terancam akan, tertunda, maka Penjual harus dengan segera memberikan pemberitahuan kepada perwakilan FSW, bersama dengan semua informasi yang relevan sehubungan dengan itu. Pemberitahuan tersebut tidak membebaskan Penjual dari kewajiban apa pun di bawah ini. Kegagalan Penjual untuk mengirim Barang secara kuantitas, tepat waktu, di tempat, pada tingkat dan dengan cara yang ditentukan oleh Purchase Order atau disetujui oleh FSW secara tertulis harus, atas pilihan FSW, tanpa pengabaian hak apa pun yang dimilikinya, membebaskan FSW dari kewajiban apapun untuk menerima dan membayar Barang tersebut atau penundaan lainnya. Hak kepemilikan atas Barang akan beralih ke FSW setelah pengiriman Barang ke tujuan yang ditunjuk FSW.

4. Risiko Kehilangan

Penjual bertanggung jawab atas semua risiko kehilangan, kerugian dan tanggung jawab atas (a) Barang dan semua pekerjaan dalam proses, materi dan properti lainnya dari FSW, Penjual atau orang ketiga sehubungan dengan kinerja Penjual atas Purchase Order, sampai diterimanya Barang oleh FSW, (b) setiap properti yang diterima oleh Penjual dari, atau dikuasai oleh Penjual atau pemasoknya untuk, FSW, dari saat penerimaan Penjual atau kepemilikan yang sama dan (c) Barang atau bagiannya ditolak oleh FSW atau dibatalkan penerimaannya oleh FSW, dari saat penolakan atau pembatalan tersebut.

5. Perubahan

Penjual harus memberitahu FSW terlebih dahulu secara tertulis mengenai semua perubahan dalam bahan baku, pembuatan atau metode pengujian, pengemasan, umur simpan atau atau perubahan lain yang dapat mempengaruhi kualitas dari Barang yang dikirimkan berdasarkan Purchase Order. Perubahan tersebut harus disetujui oleh FSW secara tertulis. Penjual setuju untuk memberikan Sertifikat Analisis kepada FSW untuk masing-masing Barang yang mengkonfirmasi verifikasi Penjual bahwa Barang yang dikirim memenuhi spesifikasi.

6. Pemeriksaan

Setiap Barang yang diterima akan diperiksa. Penjual wajib memeriksa seluruh Barang sebelum dikirimkan. FSW dapat menolak dan/atau mengembalikan, dengan biaya Penjual, atas setiap Barang yang ditemukan oleh FSW terdapat cacat atau tidak sesuai dengan Purchase Order atau syarat dan ketentuan ini, maka Penjual akan menanggung semua risiko setelah mendapatkan pemberitahuan penolakan dan bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh Barang yang cacat atau tidak sesuai tersebut. Hak FSW untuk mendapatkan pemulihan tidak akan dibebaskan atau mempengaruhi FSW, untuk menerima, melakukan pembayaran untuk atau menggunakan Barang yang tidak sesuai, sepanjang FSW memberitahu Penjual dalam waktu yang wajar setelah penemuan FSW tentang ketidaksesuaian tersebut.



7. Pricing: Payment

The price for the Goods specified in the Purchase Order shall be Seller's lowest price currently in effect for the quantity of the Goods involved. Should Seller quote, offer or provide any lower price or better terms for any of the Goods of the same or less quantity to any other party prior to completion of the transaction contemplated by the Purchase Order, Seller shall promptly notify FSW, and, to the extent not unlawful, such lower price or better terms shall apply to the transaction contemplated by the Purchase Order. Time for calculation of FSW's payment for the Goods shall be computed from the date of FSW's receipt of an acceptable invoice for same or FSW's acceptance of the Goods, whichever is later. Payment by FSW to Seller shall not constitute FSW's acceptance of the Goods.

Unless otherwise expressly specified on the Purchase Order, Payment of the price under this Purchase Order shall be made in IDR currency.

8. Warranties

Seller hereby warrants that it has good and marketable title to all of the Goods delivered to FSW hereunder, free and clear of all liens and encumbrances and, immediately following delivery of same to FSW, FSW shall have good and marketable title to all such Goods, free and clear of all liens and encumbrances. Seller hereby further warrants that the Goods and all parts thereof and the operation thereof: shall (a) conform to the specifications, drawings, samples and descriptions attached hereto or referred to herein or in the Purchase Order, if any, or if the same are not provided, to FSW's standard specifications; (b) conform to all applicable plans, drawings, samples or models furnished to and approved by FSW and conform to all of Seller's product literature and items referenced therein; (c) be in merchantable condition and free from all contaminants and defects in material, parts and workmanship and, to the extent not manufactured or provided according to detailed designs furnished by FSW to Seller, be free from all defects in design; (d) be fit for their intended purpose and for such particular uses specified by FSW or otherwise known by Seller; (e) be new and of established commercial operability and good quality; (f) not infringe any patent, trademark, copyright or other intellectual property right; and (g) comply with all safety, health and environmental laws and regulations applicable thereto. Such warranties shall survive FSW's inspection, testing, acceptance and payment for such Goods.

9. Certain Remedies

Seller shall be liable for all damages, including all consequential, incidental, third party and special damages incurred by FSW as a result of Seller's failure to meet or otherwise comply with the warranties contained herein. Without limiting Seller's liability hereunder, if the Goods are defective in any way or do not conform to such warranties or with the other provisions of these terms and conditions or the Purchase Order, FSW, in addition to any and all other rights and remedies it may have, may revoke its acceptance of or may reject any or all of the Goods. Upon such revocation or rejection, FSW may return, at Seller's expense, any or all of the Goods or require prompt correction or replacement of the Goods at Seller's expense.

10. Indemnification

Seller shall defend, indemnify and hold harmless FSW, and its affiliates, officers, directors, employees, agents, customers, users, and their respective successors and assigns from and against any and all claims, losses, liabilities, damages and expenses of any nature (including attorneys' fees) arising out of or in connection with: (a) Seller's performance of, or failure to perform, any of its obligations hereunder or under the Purchase Order, including without limitation Seller's breach of any warranty given herein; (b) any claim of infringement or violation of any trademark, copyright, patent or other intellectual property right relating to any of the Goods; (c) any product liability or other claim or action with respect to any of the Goods or any products produced from or containing the Goods, except to the extent such claim or action is a direct result of FSW's negligence or wrongful acts or omissions; (d) Seller's or the Goods' failure to comply with applicable laws or (e) Seller's negligent or wrongful acts or omissions.

11. Insurance

Seller shall obtain and maintain in full force and effect adequate liability insurance to insure all of Seller's obligations under the Purchase Order and these terms and conditions, and FSW reserves the right to establish minimum insurance requirements with respect to same.

7. Harga: Pembayaran

Harga untuk Barang yang ditentukan dalam Purchase Order akan menjadi harga terendah Penjual yang berlaku saat ini untuk kuantitas Barang. Jika Penjual menawarkan atau memberikan harga yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih baik untuk salah satu Barang dengan jumlah yang sama atau kurang kepada pihak lain sebelum menyelesaikan transaksi yang dimaksud oleh Purchase Order, Penjual harus dengan segera memberitahu FSW, dan, sejauh tidak melanggar hukum, harga yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih baik tersebut akan berlaku untuk transaksi yang dimaksud oleh Purchase Order. Waktu untuk perhitungan pembayaran FSW untuk Barang akan dihitung dari tanggal penerimaan FSW atas faktur yang dapat diterima atau penerimaan Barang oleh FSW, mana terjadi kemudian. Pembayaran oleh FSW kepada Penjual bukan merupakan penerimaan FSW terhadap Barang.

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Purchase Order, Pembayaran berdasarkan Purchase Order dilakukan dengan mata uang Rupiah.

8. Jaminan

Penjual dengan ini menjamin bahwa Penjual memiliki hak atas semua Barang yang dikirim kepada FSW, bebas dari semua hak gadai dan hipotik dan, segera setelah pengiriman yang sama ke FSW, FSW akan memiliki hak atas semua Barang tersebut, bebas dari semua hak gadai dan hipotik. Penjual dengan ini selanjutnya menjamin bahwa Barang dan semua bagiannya dan operasinya: (a) sesuai dengan spesifikasi, gambar, sampel dan deskripsi yang dilampirkan di sini atau disebut di sini atau dalam Purchase Order, jika ada, atau jika hal yang sama tidak diberikan, dengan spesifikasi standar FSW; (b) sesuai dengan semua rencana, gambar, sampel, atau model yang berlaku yang diberikan dan disetujui oleh FSW dan sesuai dengan semua literatur produk Penjual dan item yang dirujuk di dalamnya; (c) berada dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan serta bebas dari semua kontaminan dan cacat dalam bahan, bagian dan pengerjaan dan, sejauh tidak diproduksi atau disediakan sesuai dengan desain rinci yang diberikan oleh FSW kepada Penjual, bebas dari semua cacat dalam desain; (d) dapat digunakan untuk tujuan dari barang tersebut dan untuk penggunaan khusus yang ditentukan oleh FSW atau yang diketahui oleh Penjual; (e) baru dan operabilitas komersial yang mapan dan kualitas yang baik; (f) tidak melanggar hak paten, merek dagang, hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya; dan (g) mematuhi semua undang-undang dan peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku untuk itu. Jaminan tersebut akan berlaku setelah inspeksi, pengujian, penerimaan, dan pembayaran FSW untuk Barang tersebut.

9. Pemulihan Tertentu

Penjual bertanggung jawab atas semua kerugian, termasuk semua kerugian konsekuensial, insidental, pihak ketiga dan khusus yang dialami oleh FSW sebagai akibat dari kegagalan Penjual untuk memenuhi atau mematuhi jaminan yang terkandung di sini. Tanpa membatasi tanggung jawab Penjual di bawah ini, jika terdapat cacat dengan cara apa pun atau tidak sesuai dengan jaminan atau dengan ketentuan lain dari syarat dan ketentuan ini atau Purchase Order, FSW, di samping setiap dan semua hak dan pemulihan lain yang mungkin dimilikinya, dapat membatalkan penerimaannya atas atau mungkin menolak salah satu atau semua Barang. Setelah pembatalan atau penolakan tersebut, FSW dapat mengembalikan, dengan biaya Penjual, salah satu atau semua Barang atau memerlukan perbaikan atau penggantian Barang secepatnya dengan biaya Penjual.

10. Indemnitas (Ganti Kerugian)

Penjual harus membela, mengganti rugi dan membebaskan FSW, dan afiliasi, pejabat, direktur, karyawan, agen, pelanggan, pengguna, dan penerus masing-masing dan mengalihkan dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kehilangan, kewajiban, kerugian dan biaya dalam bentuk apa pun (termasuk biaya pengacara) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) kinerja Penjual, atau kegagalan untuk melakukan, salah satu kewajibannya di bawah atau Purchase Order, termasuk tanpa batasan terhadap pelanggaran Penjual atas jaminan apa pun yang diberikan di sini; (b) setiap klaim atas pelanggaran merek dagang, hak cipta, paten atau hak kekayaan intelektual lainnya yang berkaitan dengan salah satu Barang; (c) setiap tanggung jawab produk atau klaim atau tindakan lain sehubungan dengan salah satu Barang atau produk apa pun yang dihasilkan dari atau yang mengandung Barang, kecuali sejauh klaim atau tindakan tersebut merupakan akibat langsung dari FSW atas kelalaian atau tindakan tidak tepat atau kealpaan; (d) Kegagalan Penjual atau Barang untuk mematuhi hukum yang berlaku atau (e) tindakan atau kelalaian atau kealpaan dari Penjual.

11. Asuransi

Penjual wajib memiliki dan memastikan keberlakuan asuransi liabilitas untuk memastikan semua kewajiban Penjual berdasarkan Purchase Order dan syarat dan ketentuan ini, dan FSW berhak untuk menetapkan persyaratan asuransi minimum sehubungan dengan hal tersebut.



12. Force Majeure

No liability hereunder shall result to either party from any failure or delay in payment, performance, non-performance, acceptance or non-acceptance with respect to the Goods caused by circumstances beyond the reasonable control of the party affected, including but not limited to acts of God, war, fire, accident or disaster, or by reason of any law, regulation or other act of any governmental authority, including court orders, or labor problems; provided, however, that the affected party shall promptly give written notice to the other party whenever such failure or delay becomes reasonably foreseeable, and shall use its best efforts to overcome promptly the effects of such failure or delay. If Seller, by reason of a failure or delay excused under this paragraph, is unable to supply goods the same as or similar to the ones covered herein, in the quantities contracted for, Seller shall allocate its actual production among its internal needs and its customers in a fair and reasonable manner. If notwithstanding such efforts such failure or delay continues for a period of more than thirty (30) days since notification from supplier from force majeure happened, the other party may elect to terminate the Purchase Order. Quantities of Goods omitted due to any failure or delay excused under this paragraph shall, without liability, be deleted from the Purchase Order.

13. Compliance With Law

Seller shall comply with all applicable laws and governmental regulations which may in any way affect or be applicable to the Goods or Seller's performance hereunder, including laws concerning labor, environmental protection and occupational health and safety.

14. Import Requirements

Upon FSW's request, Seller shall provide FSW with an appropriate certification stating the country of origin of the Goods sufficient to satisfy the requirements of (a) the Indonesia customs authorities, and (b) any applicable export licensing regulations. Seller shall mark all of the Goods with their country of origin. If any Goods are imported, Seller shall, when possible, allow FSW to be the importer of record. If FSW is not the importer of record and Seller obtains duty drawback rights to the Goods, Seller shall, upon FSW's request, provide FSW with documents required by the customs authorities of the country of receipt to prove importation and to transfer duty drawback rights to FSW.

15. Confidentiality

All information supplied by FSW and designated as confidential, shall be held in confidence by Seller. Such information shall not be reproduced, used, or disclosed to others by Seller without FSW's prior written consent, and shall be returned to FSW upon the completion of Seller's obligations under the Purchase Order or upon FSW's demand. Seller shall not, without FSW's prior written approval, disclose or permit to be disclosed any information contained in or related to the Purchase Order to any person to whom such disclosure is not necessary in connection with the performance of the Purchase Order. All property furnished hereunder by FSW shall be maintained in confidence, shall remain FSW's property and, together with all copies thereof, shall be returned to FSW or destroyed as FSW may direct. Not by way of limitation to the foregoing, Seller shall not use the name, tradename, trademarks, trade dress or service marks owned by FSW or its affiliates, or logos of FSW or its affiliates in any publicity releases, news releases, annual reports, product packaging, signage, stationery, print literature, advertising or websites without securing the prior written approval of FSW. Seller shall not, without prior written consent of FSW, represent, directly or indirectly, that any product or service offered by Seller has been approved or endorsed by FSW or its affiliates.

16. Rescheduling, Termination & Transfers

FSW may at any time postpone the delivery date for all or part of the products ordered and/or terminate the Purchase Order or any part thereof for its sole convenience and FSW's sole liability upon such termination shall be payment to Seller for any Goods delivered by Seller prior to notice of such termination for which payment has not already been made. Seller shall not be entitled to any damages (including, but not limited to, consequential damages and lost profits) as a result of any such termination.

In respect of any termination right permitted under this Purchase Order, the parties hereby waive the requirement to obtain prior court order under Article 1266 of the Indonesian Civil Code, so that no prior court order shall be required either for cancellation or early termination of this Purchase Order or for claiming reimbursements for costs, damages and interests as a result thereof.

12. Keadaan Kahar

Tidak ada tanggung jawab di bawah ini yang akan mengakibatkan salah satu pihak dari kegagalan atau keterlambatan pembayaran, kinerja, non-kinerja, penerimaan atau tidak diterima sehubungan dengan Barang yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali yang wajar dari pihak yang mengalami dampak, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Tuhan, perang, kebakaran, kecelakaan atau bencana, atau dengan alasan hukum, peraturan atau tindakan lain dari otoritas pemerintah, termasuk perintah pengadilan, atau masalah tenaga kerja; Namun dengan ketentuan, sepanjang pihak yang terkena dampak harus dengan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain setiap kali kegagalan atau penundaan tersebut menjadi dapat diperkirakan secara wajar, dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatasi segera efek dari kegagalan atau penundaan tersebut. Jika Penjual, dengan alasan kegagalan atau penundaan yang dimaklumi berdasarkan paragraf ini, tidak dapat memberikan pekerjaan yang sama atau serupa dengan yang tercakup di sini, dalam jumlah dan kualitas yang dijanjikan, Penjual akan mengalokasikan produksi aktualnya di antara kebutuhan internalnya dan pelanggannya dengan cara yang adil dan wajar. Jika terlepas dari upaya tersebut kegagalan atau penundaan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan terjadinya Keadaan Kahar oleh Penjual, pihak lain dapat memilih untuk mengakhiri Purchase Order. Jumlah Barang yang terhapus karena kegagalan atau keterlambatan yang dimaklumi berdasarkan paragraf ini, tanpa kewajiban, akan dihapus dari Purchase Order.

13. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penjual harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku yang dengan cara apa pun dapat mempengaruhi atau berlaku untuk Barang atau kinerja Penjual di bawah ini, termasuk undang-undang mengenai tenaga kerja, perlindungan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja

14. Ketentuan Impor

Atas permintaan FSW, Penjual harus memberikan sertifikasi yang sesuai kepada FSW yang menyatakan negara asal Barang untuk memenuhi persyaratan (a) otoritas bea cukai Indonesia, dan (b) peraturan lisensi ekspor yang berlaku. Penjual akan menandai semua Barang dengan negara asal mereka. Jika ada Barang yang diimpor, Penjual akan, jika memungkinkan, mengizinkan FSW untuk menjadi importir. Jika FSW bukan importir dan Penjual memperoleh hak bea atas Barang, Penjual harus, atas permintaan FSW, memberikan FSW berupa dokumen yang disyaratkan oleh otoritas bea cukai negara penerima untuk membuktikan impor dan untuk mentransfer hak bea ke FSW.

15. Kerahasiaan

Semua informasi yang diberikan oleh FSW dan ditetapkan sebagai rahasia, harus disimpan dengan baik oleh Penjual. Informasi tersebut tidak boleh diproduksi ulang, digunakan, atau diungkapkan kepada orang lain oleh Penjual tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FSW, dan wajib dikembalikan kepada FSW setelah Penjual menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Purchase Order atau atas permintaan FSW. Penjual tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FSW, mengungkapkan atau mengizinkan untuk mengungkapkan informasi apa pun yang terkandung dalam atau terkait dengan Purchase Order kepada siapa pun yang pengungkapan tersebut tidak diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Purchase Order. Semua informasi yang diberikan oleh FSW harus disimpan dengan baik, akan tetap menjadi milik FSW dan, bersama-sama dengan semua salinannya, akan dikembalikan ke FSW atau dihancurkan sesuai arahan FSW. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Penjual tidak boleh menggunakan nama, nama dagang, merek dagang, tanda dagang atau merek layanan yang dimiliki oleh FSW atau afiliasinya, atau logo FSW atau afiliasinya dalam rilis publisitas, rilis berita, laporan tahunan, kemasan produk, signage, alat tulis, literatur cetak, iklan atau situs web tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari FSW. Penjual tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FSW, mewakili, secara langsung atau tidak langsung, bahwa setiap produk atau layanan yang ditawarkan oleh Penjual telah disetujui atau didukung oleh FSW atau afiliasinya.

16. Penjadwalan Ulang, Pengakhiran & Pengalihan

FSW setiap saat dapat menunda jadwal pengiriman untuk seluruh atau bagian dari produk yang dipesan dan/atau mengakhiri Purchase Order atau bagiannya atas kebijakan FSW dan tanggung jawab FSW atas penghentian tersebut adalah pembayaran kepada Penjual untuk Barang apa pun yang telah dikirimkan oleh Penjual sebelum pemberitahuan pengakhiran tersebut yang pembayarannya belum dilakukan. Penjual tidak berhak atas kerugian apa pun (termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian konsekuensial dan kehilangan keuntungan) sebagai akibat dari pengakhiran tersebut.

Sehubungan dengan hak pengakhiran yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengesampingkan persyaratan untuk mendapatkan putusan pengadilan sebelumnya berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga tidak diperlukan adanya putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran awal Perjanjian ini atau untuk mengklaim penggantian untuk biaya, kerugian dan bunga sebagai akibatnya.



17. Governing Law

The validity, interpretation and performance of the Purchase Order and these terms and conditions shall be governed by the law of the Republic of Indonesia, without reference to its principles of conflicts of laws. Any dispute arising out of or in connection with this Purchase Order shall be referred to and finally resolved by Indonesian National Arbitration Board ("BANI"), and carried out in accordance with the BANI Arbitration Procedure Rules (BANI Rules) which are in force at the time Dispute being referred.

Such arbitration may be initiated by either party. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall nominate one arbitrator within 14 (fourteen) days of the date of a request to initiate arbitration, for confirmation by BANI to the extent required under the Rules. Both arbitrators shall agree on the third arbitrator within 30 (thirty) days after their appointment. Each arbitrator nominated by a party shall use reasonable efforts to consult with such party with respect to the third arbitrator before agreeing on his/her nomination. Should the two arbitrators fail to reach an agreement on the third arbitrator within the thirty-day period, the Chairman of BANI shall select and appoint the third arbitrator.

The Parties expressly agree that the mandate of the arbitrators and the arbitral tribunal duly constituted in this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the arbitral tribunal, and in connection thereto, each party waives the applicability of Article 48 (1) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the "Arbitration Law") so that (i) the arbitration proceedings need not be completed within a specific time period; and (ii) the mandate of the arbitrators and the appointment of the arbitral tribunal continue until a final decision has been issued by the arbitral tribunal.

The seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia.

The arbitrators shall apply the substantive law of Indonesia in deciding any dispute. In accordance with Article 56 (1) of the Arbitration Law, the Parties agree that the arbitral tribunal shall be bound by strict rules of substantive law of Indonesia, and accordingly in making its decision, the arbitral tribunal shall not pronounce judgment based on equitable principles.

The award rendered by the arbitral tribunal shall be in writing and shall set forth in reasonable detail the facts of the dispute and the reasons for the arbitral tribunal's decision. The Parties undertake to implement the arbitration award. The award rendered in any arbitration commenced hereunder shall be final and binding upon the Parties and judgment thereon may be entered in any court of competent jurisdiction inside or outside Indonesia or application may be made to such court for a judicial acceptance of the award and on order of enforcement, as the case may be.

Each of the Parties hereby renounces its right to appeal from the decision of the arbitral tribunal and agrees that in accordance with Article 60 of the Arbitration Law, no party shall appeal to any court from the decision of the arbitral tribunal. In addition, the Parties agree that no party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a dispute hereunder until the dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration. The Parties agree not to contest or seek relief from the award in any court.

The language of the arbitration shall be in English.

18. Entire Agreement; Assignment

Except with respect to a written agreement between FSW and Seller concerning the purchase and sale of the Goods, the Purchase Order and these terms and conditions set forth the entire understanding of the parties and supersede all prior understandings, negotiations, and dealings between the parties with respect to the purchase and sale of the Goods. No agreement or understanding, oral or written, in any way purporting to modify the terms of the Purchase Order or these terms and conditions shall be binding upon either party unless contained in a writing signed by the party against whom enforcement of such agreement or understanding is sought. Seller shall not assign its rights or obligations under the Purchase Order or these terms and conditions without the prior written consent of FSW. FSW may assign its rights and obligations under the Purchase Order and these terms and conditions to any of its affiliates and to any purchaser of all or substantially all of its assets.

19. Certain Sites

When the Purchase Order covers the supply of Goods on the premises of FSW or its affiliates, or on any construction site, Seller shall be subject to such additional terms and conditions as may be imposed with respect to such premises or sites.

20. Language

This Agreement is made in Indonesian and English. In the event of a dispute as to the terms of this Agreement the English version shall prevail.

17. Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan atas Purchase Order dan syarat dan ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip konflik hukum. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Purchase Order ini harus dirujuk dan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (Peraturan BANI) yang berlaku pada saat perselisihan terjadi.

Arbitrase tersebut dapat diajukan oleh salah satu pihak. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter. Setiap pihak akan mencalonkan satu arbiter dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan arbitrase, untuk dikonfirmasi oleh BANI sejauh yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan BANI. Kedua arbiter harus menyetujui arbiter ketiga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengangkatan mereka. Setiap arbiter yang dinominasikan oleh suatu pihak harus menggunakan upaya yang wajar untuk berkonsultasi dengan pihak tersebut sehubungan dengan arbiter ketiga sebelum menyetujui pencalonannya. Jika kedua arbiter gagal mencapai kesepakatan tentang arbiter ketiga dalam periode tiga puluh hari, maka Ketua BANI akan memilih dan menunjuk arbiter ketiga.

Para Pihak secara tegas setuju bahwa mandat arbiter dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase, dan sehubungan dengan itu, masing-masing pihak melepaskan keberlakuan Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif ("Hukum Arbitrase") sehingga (i) proses arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam suatu periode waktu tertentu; dan (ii) mandat arbiter dan penunjukan pengadilan arbitrase berlanjut sampai keputusan akhir telah dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase.

Para Pihak secara tegas setuju bahwa mandat arbiter dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase, dan sehubungan dengan itu, masing-masing pihak melepaskan keberlakuan Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif ("Hukum Arbitrase") sehingga (i) proses arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam suatu periode waktu tertentu; dan (ii) mandat arbiter dan penunjukan pengadilan arbitrase berlanjut sampai keputusan akhir telah dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase.

Arbiter harus menerapkan hukum substantif Indonesia dalam memutuskan setiap sengketa. Sesuai dengan Pasal 56 (1) Undang-Undang Arbitrase, Para Pihak setuju bahwa majelis arbitrase terikat oleh aturan ketat hukum substantif Indonesia, dan karenanya dalam membuat keputusan, majelis arbitrase tidak akan menyatakan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip yang adil.

Putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditetapkan secara rinci mengenai fakta-fakta sengketa dan alasan atas keputusan pengadilan arbitrase. Para Pihak berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase. Putusan yang diberikan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan putusannya dapat diajukan di pengadilan yurisdiksi kompeten di dalam atau di luar Indonesia atau dapat diajukan ke pengadilan tersebut untuk penerimaan yudisial atas putusan dan atas pelaksanaannya.

Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan banding dari keputusan pengadilan arbitrase dan setuju bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, tidak ada pihak yang akan mengajukan banding ke pengadilan mana pun dari keputusan pengadilan arbitrase. Selain itu, Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mempertahankan gugatan atau proses hukum mengenai perselisihan di bawah ini sampai perselisihan telah ditentukan sesuai dengan prosedur arbitrase yang disediakan di sini dan kemudian hanya untuk menegakkan atau memfasilitasi pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut. Para Pihak setuju untuk tidak menentang atau mencari bantuan dari putusan di pengadilan mana pun.

Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris

18. Keseluruhan Perjanjian; Pengalihan

Kecuali sehubungan dengan perjanjian tertulis antara FSW dan Penjual mengenai pembelian dan penjualan Barang, Purchase Order dan syarat dan ketentuan ini merupakan seluruh pemahaman para pihak dan menggantikan semua pemahaman, negosiasi, dan transaksi sebelumnya antara para pihak sehubungan dengan pembelian dan penjualan Barang. Tidak ada perjanjian atau pemahaman, secara lisan atau tertulis, dengan cara apa pun yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan Purchase Order atau syarat dan ketentuan ini akan mengikat salah satu pihak kecuali ditandatangani secara tertulis oleh pihak yang menentang pelaksanaan perjanjian atau pemahaman tersebut. Penjual tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Purchase Order atau syarat dan ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FSW. FSW dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Purchase Order dan syarat dan ketentuan ini kepada afiliasinya dan kepada pembeli dari semua atau secara substansial semua asetnya.

19. Lokasi

Pada saat Purchase Order mencakup pengadaan Barang di tempat FSW atau afiliasinya, atau di lokasi konstruksi mana pun, Penjual akan tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan yang mungkin dikenakan sehubungan dengan tempat atau lokasi tersebut.

20. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Perjanjian ini, maka versi Bahasa Inggris akan berlaku.